QantaraLit

QantaraLit
Seri Ke-652

Risalah Ringkas tentang Ushul Fikih

رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة

Penulis:
Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah
bin Nashir bin Hamad Alu Sa'di
(wafat 1376 H)



QantaraLit Seri Ke-652

Risalah Ringkas tentang Ushul Fikih

رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة

Penulis: Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah bin Nashir bin Hamad Alu Sa'di (wafat 1376 H)

Tata Letak: Muhamad Abid Hadlori, S.Ag.,Lc.

Terjemahan berbantuan AI

🌐 **Akses Terjemahan Lain:**
WhatsApp Channel | Google Drive | Telegram
Katalog E-Book | Blog Pribadi | EBS Book

🗓️ **Selesai diterjemahkan:**
16 Rabi'ul Akhir 1448 H – 28 September 2026
📍 Ponpes Ibnu Abbas As-Salafy Sragen, Jawa Tengah, Indonesia

✨ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✨
(bebas sebar, cetak & gandakan, bukan untuk tujuan komersial)

SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Souvenir Lt BT)
- **Ukuran Font** : (16 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Canva
  Desain Isi : Microsoft 365

DAFTAR ISI

Pembukaan Risalah 5

Pasal: Definisi Ushul Fikih 7

Pasal: Hukum-Hukum yang Menjadi Poros Fikih 8

Pasal: Dalil-Dalil yang Menjadi Sumber Fikih 10

Pasal tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Petunjuk Keduanya 11

Pasal: Kaidah-Kaidah yang Sangat Dibutuhkan oleh Ahli Fikih 13

Pasal: Kembali kepada Nash-Nash Dua Wahyu 15

Pasal: Ijmak dan Kias yang Sahih 17

Pasal: Kaidah-Kaidah yang Diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah 19

Pasal: Perkataan Sahabat dan Kekuatannya sebagai Hujah 24

Pasal: Perintah dan Larangan, Lafal-Lafal Umum, Ijtihad dan Taklid 24

Lafal-Lafal Umum 25

Ijtihad dan Taklid 26

Pembukaan Risalah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah. Kami memuji-Nya atas nama-nama-Nya yang indah dan sifat-sifat-Nya yang sempurna lagi luhur; atas hukum-hukum takdir-Nya yang berlaku umum bagi setiap makhluk dan segala yang ada; atas hukum-hukum syariat-Nya yang mencakup segala yang disyariatkan; dan atas hukum-hukum balasan-Nya berupa pahala bagi orang-orang yang berbuat baik dan siksa bagi orang-orang yang berbuat jahat.

Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam nama-nama, sifat-sifat, ibadah, dan hukum. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang telah menjelaskan hukum dan berbagai ketetapan, menerangkan yang halal dan yang haram, serta menetapkan dan merinci pokok-pokok agama hingga agama ini sempurna dan tegak lurus. Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, terutama para ulama yang terkemuka.

Amma ba'du.

Inilah risalah ringkas tentang ushul fikih, mudah lafalnya, jelas maknanya, dan membantu setiap orang yang mau merenungkan makna-maknanya dalam mempelajari hukum-hukum. Kami memohon kepada Allah agar memberi manfaat melalui risalah ini kepada penghimpun dan pembacanya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia.

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Pasal: Definisi Ushul Fikih

Ushul fikih adalah ilmu tentang dalil-dalil fikih yang bersifat umum (kulli).

Hal itu karena fikih terdiri dari:

1. Permasalahan-permasalahan yang dicari hukumnya dengan salah satu dari lima hukum, dan
2. Dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan hukum permasalahan-permasalahan tersebut.

Maka fikih adalah pengetahuan tentang permasalahan dan dalil-dalilnya.

Dalil-dalil ini ada dua macam:

1. Dalil umum (kulli), yaitu dalil yang mencakup setiap hukum dari satu jenis, dari awal fikih hingga akhirnya. Contohnya kaidah "perintah menunjukkan wajib" dan "larangan menunjukkan haram", dan semisalnya. Inilah ushul fikih.
2. Dalil parsial yang terperinci (juz'i tafshili), yang harus dibangun di atas dalil-dalil umum. Apabila dalil itu sempurna, maka hukum-hukum ditetapkan dengannya.

Dengan demikian, hukum-hukum sangat membutuhkan dalil-dalil terperincinya, dan dalil-dalil terperinci sangat membutuhkan dalil-dalil umum.

Dari sini kita mengetahui betapa perlu dan butuhnya kita kepada ilmu ushul fikih, bahwa ilmu ini membantu memahami fikih, dan merupakan dasar penelaahan serta ijtihad dalam menetapkan hukum-hukum.

Pasal: Hukum-Hukum yang Menjadi Poros Fikih

Hukum-hukum yang menjadi poros fikih ada lima:

1. Wajib: perbuatan yang pelakunya diberi pahala dan yang meninggalkannya disiksa.
2. Haram: kebalikannya.
3. Sunnah (mustahab): perbuatan yang pelakunya diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak disiksa.
4. Makruh: kebalikannya.
5. Mubah: perbuatan yang kedua sisinya sama (melakukan dan meninggalkannya sama saja).

Wajib terbagi menjadi:

- Fardhu 'ain, yaitu kewajiban yang dituntut dari setiap mukalaf yang baligh dan berakal. Inilah sebagian besar hukum syariat yang wajib.
- Fardhu kifayah, yaitu kewajiban yang dituntut terwujud dan terlaksananya dari para mukalaf secara umum, bukan dari setiap individu secara khusus. Contohnya

mempelajari ilmu-ilmu dan keterampilan yang bermanfaat, azan, amar makruf nahi mungkar, dan semisalnya.

Kelima hukum ini sangat beragam tingkatannya, sesuai dengan keadaan, derajat, dan dampaknya:

- Perbuatan yang *maslahat*nya murni atau lebih dominan, diperintahkan oleh Pembuat Syariat dengan perintah wajib atau sunnah.
- Perbuatan yang *mafsadat*nya murni atau lebih dominan, dilarang oleh Pembuat Syariat dengan larangan haram atau makruh.

Kaidah ini mencakup seluruh perkara yang diperintahkan dan yang dilarang.

Adapun perkara-perkara mubah, Pembuat Syariat membolehkan dan mengizinkannya. Terkadang perkara mubah dijadikan sarana menuju:

- kebaikan, sehingga dimasukkan ke dalam perkara yang diperintahkan, atau
- keburukan, sehingga dimasukkan ke dalam perkara yang dilarang.

Ini adalah kaidah besar bahwa sarana memiliki hukum tujuan.

Dari sini kita mengetahui bahwa:

- sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka ia wajib;
- sesuatu yang kesunnahan tidak sempurna kecuali dengannya, maka ia sunnah;
- sesuatu yang menjadi sandaran terjadinya keharaman, maka ia haram;
- sarana kepada perkara makruh adalah makruh.

Pasal: Dalil-Dalil yang Menjadi Sumber Fikih

Dalil-dalil yang menjadi sumber fikih ada empat:

1. Al-Qur'an dan
2. As-Sunnah, keduanya adalah pokok yang dengannya para mukalaf diajak bicara dan agama mereka dibangun di atasnya;
3. Ijmak dan
4. Kias yang sahih, keduanya bersandar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Maka fikih, dari awal hingga akhirnya, tidak keluar dari empat pokok ini.

Kebanyakan hukum yang penting disepakati oleh keempat dalil ini: ditunjukkan oleh nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, disepakati oleh para ulama, dan ditunjukkan pula oleh kias yang sahih karena adanya berbagai manfaat dan maslahat di dalamnya jika hukum itu berupa perintah, atau adanya berbagai mudarat jika hukum itu berupa larangan.

Sedikit saja dari hukum-hukum yang diperselisihkan para ulama. Dan yang paling dekat dengan kebenaran di antara mereka dalam perkara itu adalah orang yang paling baik dalam mengembalikannya kepada empat pokok ini.

Pasal tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Petunjuk Keduanya

Adapun Al-Qur'an, ia adalah Al-Qur'an yang agung ini, firman Rabb semesta alam, dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril) ke dalam hati Muhammad Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam agar beliau termasuk orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas, untuk seluruh manusia dalam segala hal yang mereka butuhkan berupa kemaslahatan agama dan dunia mereka. Al-Qur'an itu dibaca dengan lisan, ditulis dalam mushaf-mushaf, dan dihafal dalam dada. Kebatilan tidak datang kepadanya dari depan maupun dari belakangnya; ia diturunkan dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Adapun As-Sunnah, ia adalah perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, perbuatan beliau, dan persetujuan beliau atas perkataan dan perbuatan (orang lain).

Hukum-hukum syariat:

- Terkadang diambil dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu lafal yang jelas yang tidak mengandung kemungkinan makna selain makna tersebut.
- Terkadang diambil dari zhahir keduanya, yaitu apa yang menunjukkan hukum itu dengan cara umum, baik umum secara lafal maupun secara makna.
- Terkadang diambil dari manthuq, yaitu apa yang menunjukkan hukum pada tempat yang disebutkan (diucapkan).
- Terkadang diambil dari mafhum, yaitu apa yang menunjukkan hukum melalui:
    - mafhum muwafaqah, jika hukumnya sama dengan yang disebutkan (manthuq) atau lebih utama darinya;
    - atau mafhum mukhalafah, jika hukumnya berbeda dari yang disebutkan, karena yang disebutkan itu disifati dengan suatu sifat atau dikaitkan dengan suatu syarat; jika sifat atau

syarat itu tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada.

Petunjuk dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ada tiga macam:

1. Dalalah muthabaqah, yaitu ketika kita menerapkan lafal pada seluruh maknanya.
2. Dalalah tadhammun, yaitu ketika kita berdalil dengan lafal pada sebagian maknanya.
3. Dalalah iltizam, yaitu ketika kita berdalil dengan lafal Al-Qur'an dan As-Sunnah serta maknanya pada hal-hal yang mengikutinya, penyempurnanya, syarat-syaratnya, dan segala sesuatu yang tidak sempurna perkara yang dihukumi atau dikabarkan itu kecuali dengannya.

Pasal: Kaidah-Kaidah yang Sangat Dibutuhkan oleh Ahli Fikih

Pada asalnya, perintah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan wajib, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan sunnah atau mubah.

Pada asalnya, larangan menunjukkan haram, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan makruh.

Pada asalnya, kalimat dimaknai secara hakiki, sehingga tidak dialihkan kepada makna majazi (jika kita berpendapat adanya majaz) kecuali jika makna hakiki tidak mungkin.

Hakikat ada tiga: syar'iyyah (hakikat syariat), lughawiyyah (hakikat bahasa), dan 'urfiyyah (hakikat adat):

- Apa yang ditetapkan hukumnya oleh Pembuat Syariat secara khusus, wajib dikembalikan kepada batasan syariat.
- Apa yang ditetapkan hukumnya oleh Pembuat Syariat tanpa Beliau menentukan batasannya, karena cukup dengan jelasnya makna bahasanya, wajib dikembalikan kepada bahasa.
- Apa yang tidak memiliki batasan dalam syariat maupun dalam bahasa, dikembalikan kepada kebiasaan dan adat manusia.

Terkadang Pembuat Syariat menegaskan pengembalian perkara-perkara ini kepada adat, seperti perintah untuk amar makruf, dan bergaul dengan cara yang makruf (baik), dan semisalnya.

Maka hafalkanlah kaidah-kaidah ini, yang sangat dibutuhkan oleh ahli fikih dalam seluruh tindakan fikihnya.

Pasal: Kembali kepada Nash-Nash Dua Wahyu

Nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah:

- Ada yang umum ('amm), yaitu lafal yang mencakup banyak jenis, macam, atau individu, dan inilah kebanyakan nash. Ada pula yang khusus (khash), yang menunjukkan sebagian jenis, macam, atau individu.

Apabila tidak ada pertentangan antara yang umum dan yang khusus, keduanya diamalkan. Apabila diduga keduanya bertentangan, maka yang umum dikhususkan dengan yang khusus.

- Ada yang mutlak, yaitu yang bebas dari batasan, dan ada yang muqayyad, yaitu yang dibatasi dengan sifat atau batasan yang dianggap.

Maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad.

- Ada yang mujmal dan ada yang mubayyan.

Apa yang dijelaskan secara global oleh Pembuat Syariat di satu tempat, Beliau jelaskan dan terangkan di tempat lain, maka wajib dikembalikan kepada penjelasan Pembuat Syariat.

Banyak hukum dalam Al-Qur'an yang disebut secara global lalu dijelaskan oleh As-Sunnah, maka wajib merujuk kepada

penjelasan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, karena beliau adalah penjelas dari Allah.

- Semisal dengan ini, di antara keduanya ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih.

Maka wajib mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam.

- Ada pula yang nasikh dan mansukh.

Yang mansukh dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sedikit.

Maka apabila mungkin menggabungkan dua nash dan membawa masing-masing pada keadaan tertentu, wajib dilakukan.

Tidak dialihkan kepada naskh kecuali dengan nash dari Pembuat Syariat, atau karena bertentangannya dua nash yang sahih yang tidak mungkin membawa masing-masing pada makna yang sesuai, maka yang datang belakangan menghapus yang datang lebih dahulu.

Jika tidak mungkin diketahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan, kita kembali kepada penguat-penguat (tarjih) yang lain.

Oleh karena itu, apabila perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertentangan dengan perbuatan beliau, perkataan beliau didahulukan, karena perkataan itu berupa perintah atau larangan bagi umat, dan perbuatan beliau dibawa pada

kekhususan bagi beliau. Kekhususan-kekhususan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dibangun di atas kaidah ini.

Demikian pula, apabila beliau melakukan sesuatu sebagai ibadah dan tidak memerintahkannya, maka yang benar hukumnya sunnah.

Jika beliau melakukannya sebagai kebiasaan, hal itu menunjukkan kebolehan (mubah).

Apa yang disetujui oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berupa perkataan dan perbuatan, dihukumi mubah, atau hukum lainnya sesuai keadaan ketika beliau menyetujuinya.

Pasal: Ijmak dan Kias yang Sahih

Adapun ijmak, adalah kesepakatan para ulama mujtahid atas hukum suatu peristiwa.

Apabila kita yakin adanya ijmak mereka, wajib merujuk kepada ijmak mereka dan tidak boleh menyelisihi mereka.

Ijmak ini harus bersandar pada petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Adapun kias yang sahih, adalah menyamakan cabang dengan pokok karena adanya illat (sebab hukum) yang menyatukan keduanya.

Apabila Pembuat Syariat menetapkan nash pada suatu permasalahan dan menyifatinya dengan suatu sifat, atau

para ulama menyimpulkan bahwa Beliau mensyariatkannya karena sifat tersebut, kemudian sifat itu ditemukan pada permasalahan lain yang Pembuat Syariat tidak menyebutkan wujudnya secara khusus, tanpa ada perbedaan antara keduanya dan yang dinashkan, maka wajib menyamakannya dengan yang dinashkan dalam hukumnya.

Sebab Pembuat Syariat Maha Bijaksana, tidak membedakan antara hal-hal yang serupa dalam sifat-sifatnya, sebagaimana Beliau tidak menyamakan hal-hal yang berbeda.

Kias yang sahih ini adalah timbangan yang diturunkan oleh Allah, dan ia mengandung keadilan serta apa yang dengannya keadilan diketahui.

Kias hanya dipakai secara tersendiri apabila nash tidak ada. Maka ia adalah pokok yang dirujuk apabila yang lain tidak mungkin.

Kias juga menguatkan nash. Maka semua yang dinashkan hukumnya oleh Pembuat Syariat sesuai dengan kias, tidak menyelisihinya.

Pasal: Kaidah-Kaidah yang Diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah

Para ahli ushul mengambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah banyak kaidah, yang di atasnya mereka membangun sangat banyak hukum. Mereka memberi manfaat dan mengambil manfaat dengannya.

Di antaranya:

- "**Keyakinan tidak hilang dengan keraguan.**" Mereka memasukkan ke dalamnya banyak masalah ibadah, muamalah, dan hak-hak. Maka siapa yang ragu dalam sesuatu darinya, ia kembali kepada hukum asal yang diyakini.
- Mereka berkata: "**Hukum asal segala sesuatu adalah suci, dan hukum asalnya adalah boleh, kecuali yang ditunjukkan oleh dalil bahwa ia najis atau haram.**"
- "**Hukum asal adalah bebasnya tanggungan dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak makhluk, sampai tegak dalil yang menyelisihinya.**"
- "**Hukum asal adalah tetapnya apa yang menjadi tanggungan berupa hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya, sampai diyakini telah bebas dan telah ditunaikan.**"

- "**Kesulitan mendatangkan kemudahan.**" Di atas kaidah ini mereka membangun seluruh rukhsah safar, dan keringanan dalam ibadah, muamalah, dan selainnya.
- Perkataan mereka: "**Tidak ada kewajiban bersama ketidakmampuan, dan tidak ada keharaman bersama keadaan darurat.**"

Pembuat Syariat tidak mewajibkan kepada kita apa yang sama sekali tidak kita mampu. Kewajiban yang beliau wajibkan lalu hamba tidak mampu melakukannya, gugur darinya. Jika ia mampu sebagiannya, wajib atasnya apa yang ia mampu, dan gugur darinya apa yang tidak mampu ia lakukan. Contohnya sangat banyak.

Demikian pula, apa yang dibutuhkan makhluk tidak diharamkan atas mereka. Perkara-perkara buruk yang diharamkan, jika seorang hamba terpaksa (memakannya), maka tidak ada dosa atasnya.

Maka keadaan darurat membolehkan perkara-perkara terlarang yang bersifat tetap maupun yang bersifat sementara. Darurat itu diukur menurut kadarnya, sebagai peringanan terhadap keburukan. Maka darurat membolehkan hal-hal yang haram berupa makanan, minuman, pakaian, dan selainnya.

- "**Segala perkara tergantung pada tujuannya.**" Termasuk di dalamnya ibadah dan muamalah. Pengharaman tipu daya yang haram diambil dari kaidah ini. Kembalinya lafal-lafal kinayah (kiasan) dan lafal-lafal yang mengandung banyak kemungkinan kepada lafal-lafal yang jelas (sharih) juga termasuk kaidah ini. Contohnya sangat banyak.
- "**Dipilih maslahat yang tertinggi, dan dilakukan mafsadat yang teringan, ketika terjadi pertentangan.**" Di atas kaidah besar ini dibangun banyak masalah. Dan ketika seimbang, maka "**menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat.**"
- Termasuk pula perkataan mereka: "**Hukum-hukum tidak sempurna kecuali dengan terpenuhinya syarat-syaratnya dan tidak adanya penghalang-penghalangnya.**" Ini kaidah besar, banyak masalah hukum dan selainnya dibangun di atasnya.

Maka apabila syarat ibadah, atau muamalah, atau tetapnya hak-hak hilang, ia tidak sah dan tidak tetap. Demikian pula jika ada penghalangnya, ia tidak sah dan tidak berlaku.

Syarat-syarat ibadah dan muamalah adalah segala sesuatu yang keabsahannya bergantung padanya. Hal itu diketahui dengan penelusuran dan induksi syar'i.

Dengan dasar penelusuran, para fuqaha membatasi kewajiban-kewajiban ibadah, syarat-syaratnya, dan hal-hal wajibnya, demikian pula syarat-syarat muamalah dan penghalang-penghalangnya.

Pembatasan (hashr) adalah menetapkan hukum pada apa yang disebutkan dan menafikannya dari selainnya. Maka dari pembatasan para fuqaha terhadap syarat-syarat dan perkara-perkara sesuatu, dipahami bahwa selain itu tidak tetap baginya hukum yang disebutkan.

- Termasuk pula perkataan mereka: "**Hukum berputar bersama illatnya, ada dan tidak adanya.**" Maka illat-illat yang sempurna, yang diketahui bahwa Pembuat Syariat menyandarkan hukum-hukum padanya, apabila ada maka ada hukumnya, dan apabila tidak ada maka tidak tetap hukumnya.
- Termasuk pula perkataan mereka: "**Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang kecuali yang datang dari Pembuat Syariat pensyariatannya, dan hukum asal dalam adat adalah boleh kecuali yang datang dari Pembuat Syariat pengharamannya.**"

Sebab ibadah adalah apa yang diperintahkan oleh Pembuat Syariat dengan perintah wajib atau sunnah, maka apa yang keluar dari itu bukan ibadah. Dan sebab Allah menciptakan

untuk kita segala yang ada di bumi agar kita mengambil manfaat darinya dengan segala macam pemanfaatan, kecuali yang diharamkan oleh Pembuat Syariat atas kita.

- Termasuk pula: "**Apabila sebab-sebab ibadah dan hak-hak telah ada, maka ia tetap dan wajib, kecuali jika disertai penghalang.**"
- Termasuk pula: "**Kewajiban-kewajiban berlaku atas para mukalaf.**" Pembebanan (taklif) terjadi dengan baligh dan berakal. Adapun kewajiban mengganti barang yang dirusak berlaku atas para mukalaf dan selain mereka.

Maka apabila seseorang telah baligh dan berakal, wajib atasnya ibadah-ibadah yang kewajibannya bersifat umum, dan wajib atasnya ibadah-ibadah khusus apabila ia memiliki sifat orang-orang yang diwajibkan atas mereka karena sebab-sebabnya.

Orang yang lupa dan orang yang tidak tahu tidak dihukum dari sisi dosa, bukan dari sisi tanggungan ganti rugi pada barang yang dirusak.

Pasal: Perkataan Sahabat dan Kekuatannya sebagai Hujah

Perkataan sahabat, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam keadaan beriman dan wafat di atas keimanan:

- Apabila masyhur dan tidak diingkari, bahkan para sahabat menyetujuinya, maka ia adalah ijmak.
- Jika tidak diketahui kemasyhurannya dan tidak ada yang menyelisihinya, maka ia adalah hujah menurut pendapat yang sahih.
- Jika sahabat lain menyelisihinya, maka ia bukan hujah.

Pasal: Perintah dan Larangan, Lafal-Lafal Umum, Ijtihad dan Taklid

Perintah terhadap sesuatu adalah larangan terhadap lawannya.

Larangan terhadap sesuatu adalah perintah terhadap lawannya. Larangan itu menuntut kerusakan (ketidaksahan), kecuali jika dalil menunjukkan keabsahannya.

Perintah setelah larangan mengembalikan kepada hukum sebelum larangan tersebut.

Perintah dan larangan menuntut segera dilaksanakan.

Perintah tidak menuntut pengulangan, kecuali jika dikaitkan dengan suatu sebab, maka menjadi wajib atau sunnah ketika sebabnya ada.

Perkara-perkara yang diberi pilihan:

- Jika pilihan itu untuk memudahkan mukalaf, maka itu adalah pilihan berdasarkan keinginan dan kehendak.
- Jika pilihan itu demi kemaslahatan orang yang berada di bawah perwaliannya, maka itu adalah pilihan yang wajib menentukan mana yang lebih kuat maslahatnya.

Lafal-Lafal Umum

Lafal-lafal umum, seperti "kull" (setiap) dan "jami'" (seluruh), isim mufrad yang di-idhafah-kan, isim nakirah dalam konteks larangan, penafian, pertanyaan, atau syarat, serta isim yang dima'rifatkan dengan "al" yang menunjukkan jenis atau keseluruhan, semuanya menuntut keumuman.

Yang dijadikan patokan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab.

Yang khusus dapat dimaksudkan untuk yang umum, dan sebaliknya, dengan adanya indikasi-indikasi yang menunjukkan hal itu.

Khitab Pembuat Syariat kepada satu orang dari umat, atau pembicaraan beliau dalam satu kasus tertentu, mencakup

seluruh umat dan seluruh kasus, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kekhususan.

Perbuatan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam, pada asalnya umat beliau adalah teladan bagi beliau dalam hukum-hukum, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu khusus bagi beliau.

Apabila Pembuat Syariat menafikan suatu ibadah atau muamalah, maka hal itu menunjukkan kerusakannya (ketidaksahannya). Atau jika Beliau menafikan sebagian yang harus ada di dalamnya, maka tidak dinafikan hanya karena hilangnya sebagian hal-hal sunnahnya.

Akad-akad terjadi dan berakhir dengan segala sesuatu yang menunjukkan hal itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Ijtihad dan Taklid

Permasalahan ada dua bagian:

- Yang disepakati, maka perlu dibayangkan dan digambarkan, dan perlu ditegakkan dalil atasnya, kemudian dihukumi setelah penggambaran dan pendalilan.
- Yang diperselisihkan, maka di samping itu perlu menjawab dalil pihak yang menentang.

Ini berlaku bagi mujtahid dan orang yang berdalil. Adapun muqallid (orang yang bertaklid), tugasnya adalah bertanya kepada ahli ilmu.

Taklid adalah menerima pendapat orang lain tanpa dalil.

Maka orang yang mampu berdalil, wajib atasnya berijtihad dan berdalil. Dan orang yang tidak mampu, wajib atasnya bertaklid dan bertanya, sebagaimana Allah menyebutkan kedua hal itu dalam firman-Nya:

"**Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.**" (QS. An-Nahl [16]: 43 dan QS. Al-Anbiya' [21]: 7)

Wallahu a'lam.

Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Muhammad Rasulullah, keluarganya, dan para sahabatnya, serta salam.

Selesailah risalah ini. Semoga Allah merahmati penyusunnya dan menempatkannya di surga-Nya yang luas, serta memberi manfaat kepada pembaca dan pelajarnya.